



UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia" GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN



Resolución Directoral N° 000010492026

Tocache, 11 MAR. 2026

VISTO, el Memorando N° 185-2026-GRSM/DRE-UGEL-T/DIR de fecha 23 febrero del 2026, que autoriza proyectar resolución declarando improcedente el reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total, más los devengados e intereses legales, y demás documentos adjuntos, con un total de Ciento diecinueve (119) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Registro N° VIR-2025069920 de fecha 23 de diciembre del 2025, el administrado JESUS ZENOBIO PACHECO ESPINOZA, identificado con DNI N° 23445121, con domicilio real en Jr. Marginal N° 1105 Distrito de Nuevo Progreso Provincia de Tocache Región San Martín, Cesante a partir del 01 de junio del 2016 de la Institución Educativa Nicanor Reátegui del Águila de la Jurisdicción de la UGEL Tocache, Distrito de Nuevo Progreso Provincia de Tocache, solicita el Pago de reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total.

Que, de acuerdo con el Artículo 48° de la Ley N° 25212, establece: *"El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total; el personal directivo y jerárquico, así como el personal Docente de la Administración de Educación, así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, además, una bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documento de gestión equivalente al 5% de su remuneración total, el profesor que presta servicio en : Zona de frontera, selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por casa uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres"*.

Que, el artículo 210 del Reglamento de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, aprobado por Decreto Supremo N° 019-90-ED, establecía que el profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total;

Que, al respecto el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, precisa que la remuneración total permanente resulta de la aplicación para el cálculo de las bonificaciones, beneficios y demás conceptos remunerativos percibidos por los servidores, funcionarios y directivos, con excepción del cómputo de la compensación por tiempo de servicios, la bonificación diferencial, la bonificación personal y el beneficio vacacional;





UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia" GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN



Resolución Directoral N°0001049 2026

Que, de acuerdo con la resolución de sala plena N° 0012011-SERVIR/TSC, precedente de observancia obligatoria del tribunal del servicio civil, en su fundamento 21, cabe destacar, al no hacer diferencia de manera expresa a las bonificaciones por preparación de clases y por el desempeño del cargo, resultaría inaplicable a este tipo de beneficio por estar excluidas por lo que ambas bonificaciones podrían tomar base de cálculo a la remuneración total permanente.



Que, es preciso señalar que, conforme a la Décima Sexta Disposición Complementarias, Transitorias Finales, de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, se derogó, entre otras, las Leyes 24029 y 25212, dejándose sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la citada ley. En consecuencia, no corresponde otorgar beneficios que excedan lo dispuesto por la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, como son la bonificación personal y compensación vacacional, dado que no se encuentran comprendidos en dicha Ley;



Que, de conformidad con el artículo 56° de la Ley de Reforma Magisterial; (...) El profesor percibe una remuneración íntegra mensual de acuerdo a su escala magisterial y jornada de trabajo. La remuneración íntegra mensual comprende las horas de docencia en el aula, preparación de clases y evaluación, actividades extracurriculares complementarias, trabajo con las familias y la comunidad y apoyo al desarrollo de la institución educativa. Adicionalmente, el profesor puede recibir asignaciones temporales que se otorgan por los siguientes conceptos:

- a. Ejercicio de cargos de responsabilidad en las diferentes áreas de desempeño: directivos, especialistas, capacitadores y jerárquicos.
- b. Ubicación de la institución educativa: ámbito rural y de frontera.
- c. Característica de la institución educativa: un docente, multigrado o bilingüe;

Que, el Principio de Legalidad Presupuestaria. Artículo 77° de la Constitución Política del Estado y la Ley 28411, establece este principio de autotutela del Estado en el uso y disposición de los Recursos Públicos, por lo que solamente puede ejecutarse el gasto que se encuentra presupuestado.

Que, el Principio de Legitimidad Administrativa. El artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, establece que la autoridad solo actúa dentro de las facultades que le están atribuidas, por tanto, no puede ejercer sus funciones con criterio discrecional para reconocer obligaciones no presupuestadas, porque tales actos devienen en nulo;

Que, el numeral 10 del artículo IV de la Ley N° 28175- Ley Marco del Empleo Público, establece que todo acto relativo al empleo público que tenga incidencia presupuestaria debe estar debidamente autorizado y presupuestado,



UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia" GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN



Resolución Directoral N°00010492026

Que, asimismo el Artículo 26° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, establece que los actos administrativos que afecten el gasto público deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los presupuestos, bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto,



Que, el Artículo 34.2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto, establece que Los actos administrativos y de administración, los contratos y/o convenios así como cualquier actuación de las Entidades, que generen gasto deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los Presupuestos, bajo sanción de nulidad de la autoridad competente, y sujetos a responsabilidad civil, penal y administrativa del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto. Dichos actos administrativos o de administración no son eficaces,



Que, asimismo, el numeral 4.2 del artículo 4 de Ley N° 32513 "Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026", establece que: "Asimismo, el numeral 4.2 del artículo 4 de la precitada Ley, establece que: "Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Que, mediante el Informe Técnico N° 015-2026-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH-DS de fecha 017 de enero del 2026, concluye que lo petitionado por el administrado JESUS ZENOBIO PACHECO ESPINOZA, identificado con DNI N° 23445121, con domicilio real en Jr. Marginal N° 1105 Distrito de Nuevo Progreso Provincia de Tocache Region San Martín. Cesante, solicita el Pago de reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total, más los devengados e intereses legales, contenido en el Registro N° VIR-2025069920 de fecha 23 de diciembre 2025.

Que, en el presente caso, el administrado no adjunta mandato judicial firme con calidad de cosa juzgada que ordene el reintegro solicitado; Que, conforme al artículo 103 de la Constitución Política del Perú, la ley se aplica hacia el futuro, salvo disposición expresa en contrario;

Que, de conformidad con el Principio de Legalidad Administrativa, previsto en el TUO de la Ley N°27444 "Ley de Procedimiento Administrativo



UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia" GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN



Resolución Directoral N° 00010492026

General", establecido en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la presente Ley, que precisa que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas;

Que, con el visado de la Oficina de Personal, el Área de Gestión Institucional, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la oficina de administración y el visado del director de la Unidad de Gestión Educativa Local San Martín.



De conformidad con lo establecido en T.U.O de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el D.S. N° 004-2019-JUS; Ley N° 32513 "Ley de Presupuesto del Sector Público Para El Año Fiscal 2026"; Decreto Legislativo N° 1440 "Del Sistema Nacional De Presupuesto Público";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE, la

solicitud presentada por el profesor **JESUS ZENOBIO PACHECO ESPINOZA** identificado con DNI N° **23445121**, sobre reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra, por carecer de sustento legal vigente, más los devengados e intereses legales, en mérito a los fundamentos expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, que el Equipo de

Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; al interesado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER, la publicación de la

presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache: www.ugeltch.gob.pe, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GIJC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/ GRRHH